Академічна доброчесність у школі.

Інтелектуальна власність та авторське право

У статті 42. Закону України «Про освіту» **АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ** визначено як сукупність етичних принципів та законодавчих правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження навчальної діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та творчих досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:

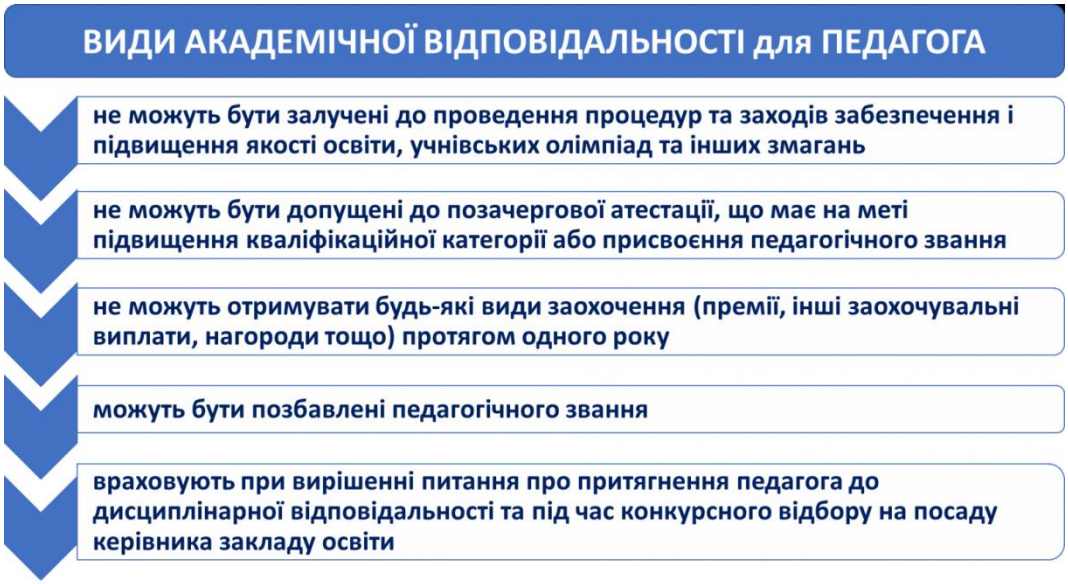
- посилання на джерела інформації;
- дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
- надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
- контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
- об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Види порушення академічної доброчесності

Новим законом «Про повну загальну середню освіту» встановлений обов’язок учнів та вчителів дотримувати академічної доброчесності, види її порушення та види відповідальності за виявлені факти порушення.

Види відповідальності за порушення академічної доброчесності

За порушення академічної доброчесності до педагогів можуть бути застосовані певні види академічної відповідальності.



Авторське право - сукупність прав, які виникають та належать автору або його правонаступникам у зв'язку із створенням або використанням твору літератури, науки, мистецтва.
На підтвердження цих прав автору видається авторське свідоцтво – документ, що закріплює авторське право.

Автором може бути лише фізична особа, за результатами інтелектуальної діяльності якої створено відповідний твір.
Існує навіть міжнародний знак охорони авторського права © - копірайт (англ. copyright - право на створення копій).

Суб'єктами авторського права є автори творів, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Стаття 7. ЗУ «Про авторське право та суміжні права»

Об'єктами авторського права є:

-літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого;

-виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори;

-комп'ютерні програми;

-бази даних;

-музичні твори з текстом і без тексту;

-драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу;

-аудіовізуальні твори;

-твори образотворчого мистецтва;

-твори архітектури, містобудування і садово-паркового мистецтва;

-фотографічні твори;

-твори ужиткового мистецтва (декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо);

-ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури та інших сфер діяльності;

-збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології;

-тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.

Стаття 8. ЗУ «Про авторське право та суміжні права»

Що не є плагіатом:

У ст. 10 Закону України «Про авторське право та суміжні права» вказується, що не може підпадати під поняття плагіату (оскільки на них не поширюється авторське право):

- Загальновідомі знання;
- Загальновідомі факти;
- Ідіоми;
- Ідеї або визначення, що широко розповсюджені та відомі;
- Перефразування своїми словами фрази при пе -рекладі з діалекту чи іншої мови, якщо не існує широко відомої фрази чи прийнятого офіційного перекладу;
- Повідомлення про новини дня або поточні події,

що мають характер звичайної прес-інформації;

- Твори народної творчості (фольклору);

- Документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти тощо) та їх офіційні переклади;
- Державні символи України, державні нагороди, символи та знаки органів державної влади, Збройних Сил України, символи та знаки підприємств, установ та організацій (після їх офіційного затвердження);
- Грошові знаки;
- Розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіопередач, телефонних довідників та інших аналогічних баз даних;
- Опублікування анонімного твору під власним іменем, так як у цьому випадку на анонімний твір авторське право не поширюється.

Боротьба з плагіатом у різних країнах та в Україні

Обов’язково вказувати посилання на сайти, з яких брали інформацію.